Amtsgericht Lichtenberg
Roedeliusplatz 1
10365 Berlin

Berlin, den 04. Juni 2025

Betreff: Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 233 ZPO und Antrag auf gerichtliche psychologische Begutachtung gemäß § 144 ZPO

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stelle ich den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 233 ZPO sowie auf gerichtliche Anordnung einer psychologischen Begutachtung gemäß § 144 ZPO.

Hintergrund

Im vorliegenden Vollstreckungsverfahren der PAIJ Service GmbH konnte ich die gesetzlichen Fristen nicht einhalten, da ich mich zum maßgeblichen Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befand, der meine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt hat.

Bereits eingereichte Unterlagen dokumentieren meine psychische Belastung:

Klinikbericht Alexianer Krankenhaus

Betreuung durch die Schwulenberatung Berlin

Klinikdokumentation Vivantes

Diese Dokumente belegen substanzielle psychische Einschränkungen und psychischer Instabilität. Es ist wichtig zu betonen, dass meine Einschränkungen nicht auf die festgehaltenen Zeiträume beschränkt waren, sondern kontinuierlich über längere Zeiträume hinweg bestanden und meine Fähigkeit, fristgerecht zu reagieren, massiv beeinträchtigten.

Da Zweifel bestehen könnten, ob die bereits eingereichten Unterlagen den Umfang meiner psychischen Beeinträchtigung vollständig abbilden, bin ich bereit, mich einer gerichtlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständige*n zu unterziehen. Ein

entsprechender Antrag wird hiermit gestellt.

Zielsetzung

Ich beabsichtige nicht, mich der Zahlung meiner tatsächlichen Schuld zu entziehen. Vielmehr möchte ich erreichen, dass:

Die Zwangsvollstreckung aufgehoben wird, da sie unter meiner gesundheitlichen Lage unverhältnismäßig und belastend war,

die Höhe der Forderung (insb. Zusatzkosten) überprüft wird,

überhöhte Inkassokosten gestrichen und Anwaltskosten der Gegenseite nicht mir auferlegt werden (§ 93 ZPO),

eine faire Ratenzahlungsvereinbarung mit realistischen Zinssätzen ermöglicht wird.

Ich beziehe derzeit Bürgergeld gemäß § 850k ZPO, das unpfändbar ist. Es besteht keine Rücklage oder pfändbares Vermögen.
begleichen, sobald meine wirtschaftliche Lage dies zulässt.

Relevante Parallelverfahren

verhandelt wird, bei dem die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung geprüft wird. Um Verfahrenskosten und Mehrfachbegutachtungen zu vermeiden, bitte ich höflich zu prüfen, ob eine koordinierte psychologische Begutachtung für beide Verfahren möglich wäre.

Ich bitte darum, das vorliegende Verfahren auszusetzen, bis das Gutachten vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen,
Oleksandr Tsyba